

«БЕКІТІЛДІ»

Алматы қаласы

Алатау ауданы әкімінің

2025 жылғы 13.08.2025

№ 1340 өкімімен



**«Алматы қаласы Алатау ауданы әкімінің аппараты» КММ-нің
МЕМЛЕКЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ БӨЛІМІНІҢ
Е Р Е Ж Е С І**

1. Жалпы ереже

1.1. Мемлекеттік-құқықтық бөлімі (бұдан әрі-бөлім) «Алматы қаласы Алатау ауданы әкімінің аппараты» КММ-нің құрылымдық бөлімі болып табылады.

1.2. Бөлім өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару туралы» Заңдарына және өзінің тиісті саладағы қызметін реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырады. Өзінің қызметінде мемлекеттік қызметшілердің Әдеп Кодексін, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларын, өзінің қызметін жүзеге асыратын нормативтік құқықтық актілерін, бұйрықтарын, мемлекеттік органның Ержесін, өкімдерін, ішкі тәртіп ережелерін және осы нұсқаулықты басшылыққа алады.

1.3. Бөлімнің құрылымы мен штаттық санын Қазақстан Республикасы заңнамаларында белгіленген тәртіппен аудан әкімі бекітеді, бөлімнің құрамында бөлім басшысы, бас инспектор және 1 бас маман бар.

1.4. Бөлім қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, аудан әкімінің өкімімен жүзеге асырылады.

1.5. Бөлім қызметкерлерінің міндеттері лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

2. Бөлімнің негізгі міндеттері

2.1. Бөлімнің қызметін ұйымдастырушылық, ақпараттық және құқықтық жағынан бөлім қызметі бойынша қамтамасыз ету.

2.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Алматы өңірлік жоспарын, құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспарын, құқықтық тәртіпті сақтауда тұрғындарды тарта отырып қамтамасыз ету жоспарын, құқықтық түсіндіру жұмысы, құқықтық мәдениет деңгейін арттыру,

азаматтарды құқықтық оқыту мен тәрбиелеу жөніндегі бағдарламасын, кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия туралы үлгі ережені, Қазақстан Республикасының «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» Заңын, нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің Алматы өңірлік бағдарламасын, Алматы қаласы әкімінің Қаулыларының орындалуын қамтамасыз ету және үйлестіру.

3. Бөлімнің негізгі қызметтері

3.1. Аудандық қызметтермен, бөлімшелермен, құқық қорғау органдарымен және басқа мемлекеттік ұйымдармен құқық тәртібі, қоғамдық қауіпсіздік, қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша өзара әрекеттесу.

3.2. Кәмелетке толмағандар істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның, сондай-ақ аудан деңгейіндегі нашақорлықпен және нашақорлық бизнесімен күрес комиссиясының жұмысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету.

3.3. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде қатысатын азаматтардың есеп журналын жүргізу.

3.4. Қоғамдық медиаторлардың реестрін жүргізу.

3.5. Мамандандырылған соттарға арналған алқабилер кандидаттарының тізімдерін қалыптастыруға құқықтық және ұйымдастырушылық жұмыс атқару, оларды белгіленген тәртіппен Алматы қаласының әкімдігіне жолдау.

3.6. Аудан әкімі аппаратының мүдделерін сот процестерінде қорғау, жыл қорытындысы бойынша сот тәжірибесіне талдау және жалпылауды жүзеге асыру.

3.7. Қадағалау және бақылау органдарының (прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, ҰҚК, соттар және т.б.) сұраныстары, нұсқаулары мен ұсынымдарын қарастыруға және оларға жауап дайындауға қатысу.

3.8. Қызметкерлерге олардың қызметтік міндеттері аясында заңнаманы қолдану мәселелері бойынша құқықтық кеңес беру.

3.9. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық сауаттылығын арттыру және аудан тұрғындарын құқықтық білім беру бойынша іс-шаралар өткізу (семинарлар, кездесулер, акциялар және т.б.).

3.10. Аудан әкім аппараты мен оның құрылымдық бөлімшелері әзірлеген шешімдер, бұйрықтар және басқа нормативтік-құқықтық актілерге құқықтық сараптама жүргізу.

3.11. Жергілікті нормативтік актілерді (регламенттер, ережелер, нұсқаулықтар және т.б.) әзірлеуге және жаңартуға қатысу.

3.12. Аудан әкім аппараты атынан жасалатын шарттар, келісімдер, меморандумдарға құқықтық сараптама жүргізу, олардың рәсімделуінде заңдылықтың сақталуын бақылау.

3.13. Алматы қаласы Әділет департаментімен аудан әкімінің шешімдерін тіркеу және шешімдерге мониторинг жүргізу мәселелері бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асыру.

3.14. Аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерін келісу бойынша жұмыс жүргізу.

3.15. Аудан әкім аппаратының қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуын қадағалау.

3.16. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу мақсатында түсіндіру және профилактикалық іс-шаралар ұйымдастыру.

3.17. Құрылымдық бөлімшелердің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды, оларды азайтуға арналған есептер мен ұсыныстар дайындау.

3.18. Бөлімге түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін белгіленген мерзімде қарастыру.

3.19. Аудан әкімі және аппарат басшысының белгілеген өзге де функциялары мен өкілеттіктерін осы бөлімнің құзырет шегінде жүзеге асыру.

4. Бөлімнің құқықтары

4.1. Бөлім өз құзыреті шегінде, аудан әкімі өткізетін жиналыстарға, Алатау ауданы бойынша Алматы қаласы әкімдігінің жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының күрес жөніндегі комиссия отырыстарына, басқа да құқық қорғау органдарының, мемлекеттік мекемелердің құқық бұзушылықтың, қылмыстың алдын алуға бағытталған отырыстарына қатысуға.

4.2. Аудандық қызметтер мен бөлімшелерден, құқық қорғау органдарының, тағы басқа құзыретті мемлекеттік органдардан Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілері, Алматы қаласы әкімінің Қаулыларын, Алматы қалалық Мәслихатының, Алматы қаласы әкімінің актілерінің, бағдарламаларының, сыбайлас жемқорлықпен күресу туралы, қоғамдық тәртіптің, қылмыстың алдын алу, нашақорлық, медиацияға қатысты сұрақтары, алқабилер кандидаттарының тізімін құрастыру сұрақтары бойынша шаралар жоспарларының өзіне жүктелген міндеттерін орындауға қажетті құжаттарды, анықтамаларды, ақпараттар мен өзге де мәліметтерді талап етуге.

4.3. Бөлімнің құзырына жататын сұрақтар бойынша аудан әкімінің қарастыруына ұсыныстар енгізуге.

4.4. Бөлім мамандарына жұмыс жағдайын және біліктілігін көтеру жұмыстарын қамтамасыз етуге.

4.5. Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін өзге құқықтарын жүзеге асыруға.



5. Бөлім қызметкерлерінің жауапкершілігі

5.1. Бөлім қызметкерлері бөлімге жүктелген міндеттерді орындамағаны үшін, тиісінше орындамағаны үшін немесе уақтылы орындамағаны үшін жауапты болады

5.2. «Алматы қаласы Алатау ауданы әкімінің аппараты» КММ-не тиесілі мүліктің және материалды құндылығы бар заттардың күтіп ұстамағандығы үшін жауапқа тартылады.

5.3. Қызметтік және мемлекеттік маңызы бар мәліметтердің айқындалуы.

Мемлекеттік-құқықтық
бөлімінің басшысының м.а.



К. Аширбеков



«УТВЕРЖДЕНО»
Распоряжением акима
Алатауского района города
Алматы от « 13 » 
2025 года № 134



ПОЛОЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ОТДЕЛА
КГУ «Аппарат акима Алатауского района города Алматы»

1. Общие положения

1.1. Государственно-правовой отдел (далее-отдел) является структурным подразделением КГУ «Аппарат акима Алатауского района города Алматы».

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность и реализует свои полномочия в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Административным процессуально-процедурным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственной службе в Республике Казахстан», «О противодействии коррупции», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими его деятельность в соответствующей сфере. Руководствуется в своей работе Кодексом этики государственного служащего, а также другими действующими законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими его сферу деятельности, приказами, распоряжениями и Положением государственного органа, правилами внутреннего распорядка и настоящей инструкцией.

1.3. Структура и штатная численность отдела утверждаются акимом района в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В состав отдела входят руководитель отдела, главный инспектор и 1 главный специалист.

1.4. Прием на работу и увольнение работников отдела производится распоряжением акима района в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.5. Круг полномочий сотрудников отдела распределяются функциональными обязанностями, обозначенными должностной инструкцией.

2. Основные задачи отдела

2.1. Обеспечение организации, информационное и правовое обеспечение деятельности по направлениям работы отдела.

2.2. Координация исполнения регионального плана по противодействию коррупции, плана мероприятий по профилактике правонарушений, плана мероприятий по привлечению населения к участию в обеспечении правопорядка, программы по право разъяснительной работы, повышению

уровня правовой культуры, правового обучения и воспитания граждан, Типового положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», Алматинской региональной программы борьбы с наркоманией и наркобизнесом, постановлений акимата города Алматы.

3. Основные функции отдела

3.1. Осуществление взаимодействия с районными службами, подразделениями, правоохранительными органами и иными государственными организациями по вопросам обеспечения правопорядка, общественной безопасности, противодействия преступности и коррупции.

3.2. Организация и обеспечение работы Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также Комиссии по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на районном уровне.

3.3. Ведение журнала учёта граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка.

3.4. Ведение реестра общественных медиаторов.

3.5. Осуществление правовой и организационной работы по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели для специализированных судов, передача их в установленном порядке в акимат города Алматы.

3.6. Представление интересов аппарата акима района в судебных процессах, осуществление анализа и обобщения судебной практики по итогам года.

3.7. Участие в рассмотрении и подготовке ответов на запросы, предписания и представления надзорных и контролирующих органов (прокуратура, антикоррупционная служба, КНБ, суды и др.).

3.8. Осуществление правового консультирования сотрудников аппарата по вопросам применения законодательства в рамках их должностных обязанностей.

3.9. Проведение мероприятий по правовому всеобучу государственных служащих и правовому просвещению населения района (семинары, встречи, акции и т.п.).

3.10. Обеспечение правовой экспертизы проектов решений, распоряжений и других нормативных правовых актов, разрабатываемых аппаратом акима района и его структурными подразделениями.

3.11. Участие в разработке и актуализации локальных нормативных актов (регламентов, положений, инструкций и др.).

3.12. Осуществление правовой экспертизы договоров, соглашений, меморандумов, заключаемых от имени аппарата акима района, контроль соблюдения законодательства при их оформлении.

3.13. Осуществление взаимодействия с Департаментом юстиции города Алматы по вопросам регистрации решений акима района и проведение мониторинга решений.

3.14. Проведение работ по согласованию решений и распоряжений акима района.

3.15. Осуществление контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства в аппарате акима района.

3.16. Организация разъяснительной работы и профилактических мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений.

3.17. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений аппарата, формирование отчётов и предложений по их снижению.

3.18. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступивших в отдел, в установленные сроки.

3.19. Осуществление иных функций и полномочий, определённых акимом района и руководителем аппарата, в пределах компетенции отдела.

4. Права отдела

4.1. Участвовать в совещаниях акима района, в работе Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Алматы по Алатаускому району, комиссии по борьбе с наркоманией и наркобизнесом по Алатаускому району, в совещаниях и других мероприятиях, проводимых правоохранительными и другими государственными органами по вопросам, отнесенным к ведению отдела.

4.2. Истребовать сведения, информации, материалы и другие документы из районных служб и подразделений, правоохранительных и других государственных органов по вопросам исполнения законов Республики Казахстан, актов Президента и Правительства страны, постановлений акимата города Алматы, актов Маслихата и акима города Алматы, программ, планов мероприятий по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, борьбы с коррупцией, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, по вопросам наркомании, медиации, по вопросам составления список кандидатов в присяжные заседатели.

4.3. Вносить на рассмотрение акима района предложения по вопросам, относящихся в компетенцию отдела.

4.4. Обеспечение надлежащих условий труда и повышение квалификации специалистов отдела.

4.5. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

5. Ответственность работников отдела

5.1. Сотрудники отдела несут ответственность, за невыполнение, за ненадлежащее, либо за несвоевременное выполнение задач, возложенных на отдел.

5.2. За сохранность доверенного имущества и материальных ценностей принадлежащих КГУ «Аппарат акима Алатауского района города Алматы».

5.3. За разглашение сведений, относящихся к служебной и государственной тайне.

**И.о. руководителя
государственно -правового отдела**



К. Аширбеков

